EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO JUIZADO REGIONAL EMPRESARIAL DA COMARCA DE PASSO FUNDO – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Incidente Falimentar nº. 5037755-11.2024.8.21.0021

EMAL – EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA., já qualificada nos autos, na condição de credora habilitada no processo de Recuperação Judicial do GRUPO ECONÔMICO BIANCHI, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à intimação determinada pela decisão de Evento 314, manifestar-se sobre os esclarecimentos apresentados no Evento 306, nos seguintes termos.

1. DA MANIFESTAÇÃO DA CREDORA SOBRE OS ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS

Conforme se verifica da decisão de Evento 314, a EMAL foi intimada para se manifestar acerca das informações prestadas em resposta aos questionamentos anteriormente formulados pela credora.

A EMAL reconhece que os esclarecimentos apresentados constituem avanço em relação às informações anteriormente constantes dos autos, especialmente porque houve a individualização dos lançamentos relativos à rubrica **"Serviços Prestados por Terceiros"**.

Com efeito, a Administração/Recuperando esclareceu que o montante de **R$ 1.226.922,49 corresponde a 113 registros, distribuídos entre 47 prestadores identificados nominalmente, com indicação de documentos de origem.**

Todavia, o próprio documento apresentado reconhece que o razão analítico, embora permita identificar prestadores, datas, valores e documentos, **não demonstra, por si só, o objeto efetivamente contratado em cada**

operação, razão pela qual foram apontadas como necessárias as respectivas notas fiscais e/ou instrumentos contratuais.

O razão analítico comprova a existência de lançamentos individualizados e informa o número do documento de origem, porém não descreve, por si só, o objeto contratual detalhado de cada serviço. Por essa razão, a resposta documental deve ser organizada em duas camadas:

Assim, a EMAL entende que, quanto a este primeiro ponto, houve **esclarecimento parcial**, mas não comprovação documental integral da regularidade das despesas.

A questão é especialmente relevante porque os cinco maiores prestadores concentram aproximadamente **81,90% do valor total da rubrica**, incluindo pagamentos expressivos a empresas de consultoria, locação de máquinas agrícolas, consultoria agropecuária, pulverização e advocacia.

Não se pretende, com isso, presumir qualquer irregularidade, mas apenas assegurar que despesas dessa magnitude sejam efetivamente demonstradas por documentação idônea, sobretudo diante da necessidade de fiscalização da execução do plano e de preservação dos interesses do conjunto de credores.

Dessa forma, a EMAL **reitera a necessidade de apresentação das notas fiscais, contratos e demais documentos comprobatórios correspondentes aos principais lançamentos**, permitindo-se aferir a efetiva prestação dos serviços, sua finalidade e eventual existência de operações com partes relacionadas.

2. DAS DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS – ESCLARECIMENTO AINDA INSUFICIENTE

Quanto ao montante de R$ 1.401.696,28, relativo à rubrica “Devoluções e Cancelamentos de Vendas”, os esclarecimentos apresentados informam que os valores decorreriam de 45 notas fiscais de devolução emitidas pela empresa ARBAZA ALIMENTOS LTDA., destinadas a ajustar vendas de gergelim inicialmente faturadas por estimativa, após pesagem e apuração do preço efetivamente pactuado.

A justificativa apresentada, em princípio, fornece uma explicação operacional para os lançamentos e permite compreender a origem declarada das devoluções.

Entretanto, a própria documentação apresentada revela a existência de diferença ainda não esclarecida no aspecto financeiro.

Isso porque, segundo os esclarecimentos, a produção apurada corresponderia a 2.077.172,80 kg, cujo valor bruto, considerando-se os preços indicados, alcançaria R$ 7.291.518,40, enquanto a receita final informada teria sido de R$ 7.190.364,24, após determinadas deduções.

O próprio documento reconhece expressamente que permanece uma diferença de R$ 101.154,16, cuja composição deverá ser demonstrada mediante memória de cálculo e documentos de suporte.

Portanto, embora a explicação acerca da origem das 45 notas fiscais represente esclarecimento relevante, **não se pode considerar integralmente superado o questionamento enquanto permanecer sem demonstração documental a composição dessa diferença financeira**.

Além disso, considerando que as devoluções totalizam expressivos R$ 1.401.696,28, a credora entende necessária a juntada das notas fiscais de venda e respectivas notas fiscais de devolução, bem como dos romaneios de pesagem e da memória de cálculo que permita estabelecer, de forma objetiva, a correspondência entre a mercadoria efetivamente entregue, o preço pactuado, o faturamento original e os valores posteriormente ajustados.

3. DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL

A manifestação apresentada no Evento 306 demonstra que os questionamentos formulados pela EMAL não eram desprovidos de fundamento, tanto que os próprios esclarecimentos reconheceram a necessidade de documentação complementar para comprovação dos lançamentos.

No que se refere aos serviços de terceiros, foram identificados os prestadores e documentos, mas ainda não foram apresentados, no material

analisado, os instrumentos contratuais e notas fiscais necessários à verificação da efetiva natureza das despesas.

Já quanto às devoluções e cancelamentos, embora tenha sido indicada a dinâmica comercial que teria originado os lançamentos, permanece expressamente reconhecida uma diferença de R$ 101.154,16 ainda dependente de demonstração documental.

Diante disso, a EMAL entende que a fiscalização exercida pelos credores somente será efetiva se os esclarecimentos forem acompanhados dos documentos que lhes dão suporte, permitindo ao Juízo e à Administração Judicial verificar a efetiva correspondência entre os registros contábeis e as operações realizadas.

Assim, a credora **não se opõe aos esclarecimentos apresentados, mas requer que sejam considerados como parcialmente satisfatórios**, condicionando-se o encerramento dos pontos questionados à apresentação da documentação complementar necessária.

4. DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, a EMAL requer:

a) seja recebida a presente manifestação, reconhecendo-se que os esclarecimentos apresentados no Evento 306 foram parcialmente satisfatórios;

b) seja determinada a apresentação das notas fiscais, contratos e demais documentos comprobatórios relativos aos principais lançamentos da rubrica “Serviços Prestados por Terceiros”, especialmente aqueles de maior expressão econômica;

c) seja apresentada a documentação referente às 45 notas fiscais de devolução emitidas pela ARBAZA ALIMENTOS LTDA., acompanhada dos respectivos documentos de venda, romaneios de pesagem e memória de cálculo;

d) seja esclarecida e documentalmente comprovada a diferença de R$ 101.154,16 apontada nos próprios esclarecimentos apresentados, com indicação precisa de sua origem e natureza;

e) após a apresentação dos documentos, seja oportunizada nova análise pela Administração Judicial e, se necessário, pelos credores, para fins de fiscalização da regularidade das operações e da efetiva capacidade de cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial.

Requer, ainda, que as futuras publicações e intimações sejam exclusivamente em nome de **MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, OAB/MT 15.401,** sob pena de nulidade.

Termos em que pede deferimento.

De Cuiabá/MT para Passo Fundo/RS, 2 de setembro de 2026.

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS – OAB/MT 15.401